

## NORMLEX

Sistema de Información sobre Normas Internacionales del Trabajo [Buscar](#) | [Guía del usuario](#) | [Glosario](#)

# C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva, 1949 (n.º 98)

Mostrar en: [francés](#) - [español](#) - [árabe](#) - [alemán](#) - [neerlandés](#) - [portugués](#) - [ruso](#) - [vietnamita](#) - [chino](#)

Ir al artículo: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#)

### Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Habiendo sido convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y habiéndose reunido en su Trigésimo Segundo Período de Sesiones el 8 de junio de 1949, y

Habiendo decidido adoptar ciertas propuestas relativas a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, que es el cuarto punto del orden del día de la sesión, y

Habiendo determinado que estas propuestas adoptarán la forma de un Convenio internacional,

Adopta el primer día de julio del año mil novecientos cuarenta y nueve el siguiente Convenio, que podrá citarse como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949:

### Artículo 1

1. Los trabajadores gozarán de una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en lo que respecta a su empleo.

2. Dicha protección se aplicará más particularmente respecto de actos destinados a:

- (a) condicionar el empleo de un trabajador a que no se afilie a un sindicato o renuncie a su afiliación sindical;
- b) causar el despido o perjudicar de otro modo a un trabajador por razón de su afiliación sindical o por su participación en actividades sindicales fuera del horario laboral o, con el consentimiento del empleador, dentro del horario laboral.

### Artículo 2

1. Las organizaciones de trabajadores y empleadores gozarán de la protección adecuada contra cualquier acto de injerencia entre ellas o sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración.

2. En particular, los actos que tengan por objeto promover la creación de organizaciones de trabajadores bajo el dominio de los empresarios o de las organizaciones de empresarios, o apoyar a las organizaciones de trabajadores mediante medios financieros o de otra índole, con el fin de someter a dichas organizaciones al control de los empresarios o de las organizaciones de empresarios, se considerarán actos de injerencia en el sentido del presente artículo.

### Artículo 3

Se establecerán, cuando sea necesario, los mecanismos adecuados a las condiciones nacionales para garantizar el respeto del derecho de sindicación definido en los artículos anteriores.

### Artículo 4

En caso necesario, se adoptarán las medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar y promover el pleno desarrollo y la utilización de mecanismos de negociación voluntaria entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores, con miras a la regulación de las condiciones de empleo mediante convenios colectivos.

### ***Artículo 5***

1. El alcance de las garantías previstas en el presente Convenio que se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía será determinado por las leyes o reglamentos nacionales.
2. De conformidad con el principio establecido en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación del presente Convenio por cualquier Miembro no se considerará que afecta a ninguna ley, laudo, costumbre o acuerdo vigente en virtud del cual los miembros de las fuerzas armadas o de la policía gocen de algún derecho garantizado por el presente Convenio.

### ***Artículo 6***

El presente Convenio no regula la situación de los funcionarios públicos dedicados a la administración del Estado, ni deberá interpretarse como una menoscabo de sus derechos o estatus en modo alguno.

### ***Artículo 7***

Las ratificaciones formales del presente Convenio se comunicarán al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo para su registro.

### ***Artículo 8***

1. El presente Convenio será vinculante únicamente para aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones hayan sido registradas ante el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas ante el Director General.
3. Posteriormente, el presente Convenio entrará en vigor para cada Miembro doce meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificación.

### ***Artículo 9***

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo de conformidad con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo deberán indicar:
  - a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se compromete a que las disposiciones del Convenio se apliquen sin modificación alguna;
  - b) los territorios respecto de los cuales se compromete a que las disposiciones del Convenio se apliquen con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
  - (c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
  - (d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 11, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.

### ***Article 10***

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will

be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.

2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.

3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 11, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

### ***Article 11***

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

### ***Article 12***

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de todas las ratificaciones, declaraciones y denuncias que le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le ha sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el Convenio.

### ***Artículo 13***

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, todos los detalles de las ratificaciones, declaraciones y actos de denuncia registrados por él de conformidad con las disposiciones de los artículos precedentes.

### ***Artículo 14***

Cuando lo considere necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General un informe sobre el funcionamiento del presente Convenio y examinará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión, total o parcial.

### ***Artículo 15***

1. Si la Conferencia adopta un nuevo Convenio que revise el presente Convenio en su totalidad o en parte, entonces, a menos que el nuevo Convenio disponga lo contrario,

(a) la ratificación por un Miembro del nuevo Convenio de revisión implicará ipso jure la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante lo dispuesto en el artículo 11 anterior, si y cuando el nuevo Convenio de revisión haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio de revisión, el presente Convenio dejará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. El presente Convenio permanecerá en vigor en su forma y contenido actuales para aquellos Miembros que lo hayan ratificado pero no hayan ratificado el Convenio de revisión.

### ***Artículo 16***

Las versiones en inglés y francés del texto de esta Convención tienen la misma validez.

#### **Ver relacionado**

#### ***Constitución***

[Artículo 19 de la Constitución](#)

[Artículo 35 de la Constitución](#)

Información clave

**Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva (Entrada en vigor: 18 de julio de 1951)**

Adopción: Ginebra, 32.ª sesión de la CDI (1 de julio de 1949).  
Estado: Instrumento vigente (Convenio Fundamental).  
El Convenio puede ser denunciado: 18 de julio de 2031 - 18 de julio de 2032.

Véase también

[Ratificaciones por país](#)  
[Presentaciones a las autoridades competentes por país](#)